REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Quarta Sezione civile

riunita in camera di consiglio e così composta:

dott. Roberto Gentile Presidente

dott. ssa Matilde Carpinella Consigliere

dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3474 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza collegiale del 27/05/2021

TRA

Parte_1 C.F. C.F._1 , elettivamente domiciliato in Roma alla Via Massa San Giuliano n°292, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Pennazzi, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto d'appello;

Appellante

E

Controparte_1 C.F. C.F._2 , elettivamente domiciliato in Roma, Via F.M. Poggioli, 58 presso lo studio dell'Avv. Giulio Mancini che lo rappresenta e difende, in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e di risposta;

Appellata

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n. 8713/16, pubblicata in data 02/05/2016, non notificata, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso, in primo grado, dall'appellante nei confronti di Controparte_1

§.2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati.

<<*L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Con la sottoscrizione del contratto di cessione di quote del 4.12.2012 i singori (test.)* Parte_1 *e* Controparte_1 *hanno assunto l'obbligazione solidale di liberare la società cedente C.R. della garanzia prestata in favore dei locatori dell'immobile rispetto all'adempimento da parte della* Controparte_2 *delle obbligazioni contrattuali. Meglio esponendo va precisato che l'art.4 del contratto di cessione di quote sopra citato cita la fidejussione prestata dalla* Parte_2 *in favore della* [...] Organizzazione_1 *evidentemente in ragione della garanzia prestata dai soci dell (test.)* Controparte_2 *nei confronti della Banca per poter ottenere che quest'ultima si rendesse fidejussore della* CP_2 *in favore dei locatori. Se è vero che nei documenti prodotti dalle parti non è riportato l'obbligo contrattuale in favore della banca, deve in ogni caso ritenersi che che prima dell'escussione della*

fidejussione, ovvero prima del produzione dell'inadempimento (test.) e dunque del debito garantito dalla fidejussione, la liberazione della Parte_2 poteva avvenire attraverso la sostituzione della garanzia prestata da Part con altra garanzia, personale o reale, a favore della banca. Una volta venuti in essere però l'inadempimento relativo all'obbligazione garantita e dunque il credito garantito, la liberazione poteva essere attuata solo attraverso il pagamento del debito. Ciò posto appare evidente che l'ex socio che abbia pagato direttamente il creditore ha realmente adempiuto all'obbligazione assunta di liberazione di Parte_2 dall'obbligazione di garanzia, di modo che lo stesso non vanta alcun credito nei confronti della Parte_3 dovuto liberare dall'obbligazione di pagamento. Per tale ragione il CP_1 (nell'ordinanza del 20.10.2014 chiamato erroneamente con il nome dell'opponente), pagando, ha adempiuto una obbligazione propria e non ha affatto pagato un debito societario. Per la somma pari al restante 50% la Parte_2 a ragione del parziale inadempimento dell'obbligazione assunta dagli ex soci di liberazione della garanzia, al fine di evitare azioni di regresso a proprio carico dalla banca escussa, ha provveduto al pagamento della somma residua del debito con cio – ancorché tale questione conivolga solo incidentalmente (test.) le ragioni del presente giudizio – acquisendo il diritto ad ottenere il rimborso di quanto pagato a causa del parziale inadempimento dell'obbligazione solidale, assunta dai cessionari delle quote, di provocare la liberazione di Parte_2 Poiché l'opposto ha pagato quota parte del debito solidale e stante il mancato pagamento da parte dell'opponente del 50%della somma necessaria ad adempiere all'obbligazione assunta dai due cessionari, lo stesso diritto di ottenere ai sensi dell'art. 1299 c.c., il rimborso del 50% di quanto corrisposto ai locatori in quanto coobbligatosi in solido al liberare Parte_2 e che ha pagato, seppur in parte, un debito comune. Ciò posto l'opposizione proposta va respinta e l'opposto decreto confermato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Esecutiva per legge.>>

§.3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:

<<definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 1.- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo; 2.- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida nella soma (test.) di € 2.500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.>>

§.4. Con l'atto di appello Parte_1 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili, ha formulato le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ritenuto ammissibile l'appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 8713/16 emessa in data 12.01.2016 nel

procedimento già iscritto al RG n. 18187/14 dal Tribunale Civile di Roma, Sez, IX Civile, nella persona della G.O.T. Dr. Erminio Colazingari (depositata il 2.05.2016):

- *in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 e/o la carenza di legittimazione passiva di Pt_1 [...] e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 24/14 emesso in data 24.12.2013 (dep. 7.1.14) dal Tribunale di Roma – Dott. M. Buscema – in seno alla procedura monitoria avente RG 82434/13;*
- *nel merito, accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 1299 c.c. e l'inesistenza del diritto di regresso del CP_1 verso il Capraro per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 24/14 emesso in data 24.12.2013 (dep. 7.1.14) dal Tribunale di Roma – Dott. M. Buscema - in seno alla procedura monitoria avente RG 82434/13;*
- *In ogni caso, sovvertendo le spese di soccombenza come liquidate nella sentenza impugnata, condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che all'uopo si dichiara antistatario.".*

§.5. L'appellato Controparte_1 costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 14 ottobre 2016, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:

"...conclude per l'integrale rigetto dell'avversario appello, infondato in fatto e diritto, e delle domande tutte nello stesso spiegate, con la conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi."

§.6. All'udienza del 1° aprile 2021, trattata ai sensi dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e ulteriormente modificato dall'art.1, comma 3, del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, le parti non hanno depositato per via telematica note scritte sostitutive dell'udienza, di conseguenza, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 221 citato, comma 4, la causa è stata rinviata all'udienza del giorno 27 maggio 2021 alle ore 12,30, con comunicazione alle parti che, non comparendo a tale udienza, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo a norma dell'art. 181 c.p.c.

§.7. All'udienza del 27 maggio 2021 nessuno è comparso e la Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§.8. In virtù del combinato disposto dell’art. 307 e 309 cpc il processo può essere estinto per inattività delle parti e l’estinzione dichiarata con sentenza.
L’art. 309 cpc non prevede la pronuncia in ordine alle spese del giudizio.
Sussistono tutti gli elementi per procedere nel senso indicato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n°8713/16, pubblicata in data 02/05/2016, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara estinto il giudizio;
2. nulla per le spese del grado.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.5.21

Il Giudice ausiliario estensore	Il Presidente
dott. Girolamo Porcelli	dott. Roberto Gentile